

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חברי הכנסת
יואב סגלוביץ'
מאיר כהן
רון כץ
מטי צרפתי הרכבי
יוראי להב הרצנו
אלעזר שטרן
מירב כהן
אפרת רייטן מרום
גדי איזנקוט

פ/25/2261

הצעת חוק העונשין (תיקון – עונש מינימום וקנס על החזקת נשק בלתי חוקי), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 144 בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹, בסעיף 144 –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי "שבע שנים" יבוא "ובלבד שלא יפחת עונשו מעשרים וארבעה חדשים, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שירשמו, להקל בעונשו";

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ב) הורשע אדם בעבירה לפי סעיף קטן (א) רישה, (ב) רישה, (ב2) או (ב3) רישה, דינו קנס האמור בסעיף 61(א)(4), ולכל הפחות קנס של 100,000 שקלים חדשים, אלא אם כן החליט בית המשפט מטעמים מיוחדים שירשמו, שלא להטיל קנס".

(3) סעיף קטן (ז) – בטל.

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

דברי הסבר

החזקתו של נשק בלתי חוקי היום היא בגדר מכת מדינה ובשנים האחרונות ניכרת עלייה משמעותית בהיקף ההחזקה של הנשק הבלתי חוקי וזאת בעיקר למטרות פליליות, דבר אשר פוגע בתחושת הביטחון של האזרחים. נושא זה היווה יעד מרכזי בתוכנית "מסלול בטוח", אותה הוביל סגן השר לביטחון הפנים יואב סגלוביץ'. בהמשך לתוכנית זו, חוקקה הוראת שעה בסעיף 144(ז) לחוק הקובעת עונש מינימום מרבע עונשו המירבי על אדם אשר הורשע בעבירה לפי סעיף קטן (א) רישא, (ב) רישא, (ב2) או (ב3) רישא.

השינוי ברף הענישה נתן את אותותיו גם בפסיקות בתי המשפט ולכן נכון יהיה, לאור הניסיון המצטבר לבטל את הוראת השעה ולקבוע כהוראת קבע שיהיה עונש נוסף של קנס בשיעור מירבי של 226,000 שקלים חדשים. כמו כן, מוצע לקבוע כהוראת קבע עונש מינימום בעבירות אלה של שנתיים מאסר וקנס של 100,000 שקלים חדשים.

תיקונים אלה נחוצים על מנת להילחם בתופעה שפוגעת קשות בביטחון האזרחים ועל רקע החשש משימוש בנשק באירועים לאומניים, במטרה להרתיע ולצמצם את התופעה במידה משמעותית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בשבט התשפ"ג (06.02.2023)